AD INSTANTIAM EMI CARDINALIS PRAEFECTI S. TRIB. SIGNATURAE APOSTOLICAE, HUIUS COMPETENTIA CERTIUS DEFINITUR ET AUGETUR.

Benedict XV · Latin

AD INSTANTIAM EMI CARDINALIS PRAEFECTI S. TRIB. SIGNATURAE APOSTOLICAE,

HUIUS COMPETENTIA CERTIUS DEFINITUR ET AUGETUR.

Beatissime Pater,

Plura et prudentissime statuit Pius PP. X f. r. in Const, Sa- pienti consilio de n o v a S i g n a t u r a e Apostolicae o r d i n a t i o n e « a n - t i q u a o r d i n a t i o n e t r i b u n a l i u m S i g n a t u r a e p a p a l i s g r a t i a e e t iu- stitiae s u p p r e s s a » ; et S a c r u m T r i b u n a l i t a feliciter r e s t i t u t u m , eius praefecturam gerente Vincentio Vannutelli Cardinali, iam, u b e r e s p r o t u l i t f r u c t u s ; a t e x p e r i e n t i a docuit, S i g n a t u r a m A p o s t o l i c a m a m p l i o r e s l i m i t e s i n suo exercitio e x p o s t u l a r e a d s u a m c o m p e t e n t i a m p o t i s s i m u m q u o d a t t i n e t ; h o c a u t e m com- p e r t u m est posse obtineri, i n s i s t e n d o q u o q u e vestigiis e i u s d e m C o n s t i t u t i o n i s , vel t r a c t u t e m p o r i s , ope i u r i s p r u d e n t i a e , vel illico e t certius, i u s s u S a n c t i t a t i s V e s t r a e , v e l u t i p e r a u t e n t i c a n ! in- terpretationem. E e s a n e v e r a c o m p e t e n t i a e n o n n u l l a c a p i t a l a u d a t a consti- t u t i o a s s i g n a t (in L e g e P r o p r i a , can. 37), h a e c t a m e n n o n taxa- tive, sed q u a e propria et praecipua esse edixit. Propria n e m p e q u i a e x i n t i m a eius n a t u r a f l u u n t , eius v e l u t i p r o p r i e t a t e s con- s t i t u t i v a s e x p r i m e n t i a ; sed praecipua t a n t u m , adeo u t n o n p r o h i - b e a t u r q u o m i n u s hisce c a p i t i b u s c o m p e t e n t i a e alia a c c e d e r e n t seu a d i i c e r e n t u r vel ex c o n n e x i o n e n e g o t i o r u m , vel ex amplifi- c a t i o n e sui m u n e r i s q u a m i p s a m e t e i u s d e m m u n e r i s exsecutio, n e c e s s i t a t e q u a d a m , secumferret. R e c e n s n o n defuit occasio q u a in H . S u p . T r i b . d u b i t a t u m est a n q u a e d a m c o n t r o v e r s i a i n eius c o m p e t e n t i a c o n t i n e r e t u r . Q u a e s i t u m est e n i m u t d e c e r n e r e t u r restitutio in integrum ad- versus sententiam rotalem l a t a m in re matrimoniali et duplex i a m h a b e b a t u r s e n t e n t i a conformis ; u n d e in S. R o t a o r d i n a r i o

e n a s c i t u r r e s iudicata; q u a m o b r e m S. E o t a u l t e r i o r e m i n s t a n - tiam denegavit. R e s o l u t i o n e m h a c de re c a p t a m ab H. S. T. necesse fuit s u b - mittere confirmationi Auctoritatis Sanctitatis Vestrae. N a m in can. 37 n. 4 Legis Propriae a t t r i b u i t u r S i g n a t u r a e Apostolicae cognitio « de expostulatione pro restitutione in integrum adver- sus sententiam rotalem quae in rem iudicatam transierit ». At c a u s a e m a t r i m o n i a l e s , s u a p t e n a t u r a , f r u u n t u r privilegio u t i n iis u l t e r i o r e s i n s t a n t i a e absolute i m p e d i r i n o n p o s s i n t exceptio- ne rei iudicatae, u t i m e m o r a t et confirmât Const. Dei misera- tione, u b i c a v e t u r : « salvo semper et firmo remanente iure seu privilegio causarum matrimonialium quae ob cuiuscumque tem- poris lapsum numquam transeunt in rem iudicatam ». Itaque ad o m n e m d u b i t a t i o n e m i n p o s t e r u m s u m m o v e n d a m expedit, p r a e - scriptis v e r b i s decernere, H u i u s S u p r . Trib. esse q u o q u e cognoscere d e r e c u r s i b u s a d v e r s u s s e n t e n t i a s m a t r i m o n i a l e s q u a s n e c i u r e a p p e l l a t i o n i s , n e c e x t r a o r d i n a r i a cognitione, p r o n a t u r a h a r u m causarum, ad n o v u m examen admittere censuit S. R. Rota. D e alio c a p i t e c o m p e t e n t i a e H u i c S u p . T r i b . a t t r i b u t a e , sci- licet de querela nullitatis contra sententiam rotalem e x p e d i t de- clarare, h e i c n o n agi t a n t u m m o d o d e d e c l a r a n d a n u l l i t a t e sen- t e n t i a e q u a e adeo peccet i n i u s n a t u r a l e a u t p o s i t i v u m u t o m n i d e s t i t u a t u r f u n d a m e n t o i u r i s ; hoc e n i m p e r p a u c i s i n c a s i b u s contingere usuvenit, attenta praecipue iurisprudentia Curiae Romanae quae firmavit regulam: sententiam de se non esse nullam nisi ex defectu a u t citationis a u t competentiae a u t mandati. A s t m e n s P r i n c i p i s certe fuit, d u m c o n s t i t u i t S u p r . T r i b . S i g n a t u r a e , s u b v e n i e n d i iis q u o q u e q u i exceptione rei iudicatae r e p e l l u n t u r in S . R o t a n e q u e evincere v a l e n t s e n t e n t i a m n u l l i - t a t e l a b o r a r e , sed forte i n s t r u c t i s u n t g r a v i b u s r a t i o n i b u s q u a e n o n s i n u n t defendi, q u o c u m q u e c o r a m iudice, a u c t o r i t a t e rei iu- dicatae s e n t e n t i a m l a t a m m a n i f e s t e vel c o n t r a l e g e m vel n o n s a t i s p e r p e n s a f a c t o r u m v e r i t a t e . - Hisce t a n t u m m o d o l i m i t i b u s c o n t i n e n d a m esse c o m p e t e n t i a m v i d e t u r i n t e n d i s s e i p s a Lex

Propria, quae in can. 41 par. 3 ita statuit, de querela nullitatis, q u o a d e i u s a m b i t u m in iudicio S i g n a t u r a e : « In tertio casu de hoc tantum iudicat; sitne nulla rotalis sententia sitne locus eius circumscriptam ». Circumscriptio a u t e m in stylo C u r i a e ut p l u - r i m u m a c c i p i t u r p r o s e n t e n t i a e rescissione, u t i a s s u m i t u r in co- dice g r e g o r i a n o , edito Motu Proprio a. 1834 u b i in p a r . 338 n. 1, a s s i g n a t u r S i g n a t u r a e A p o s t o l i c a e c o m p e t e n t i a : « circa le do- mande di annullamento o circoscrizione

degli atti giudiziali e delle sentenze ». V e r u m q u i a in Lege Propria in cit. can. cir- cumscriptio - n o n disiunctive sed copulative p o n i t u r adeo ut vi- d e a t u r e i s d e m l i m i t i b u s c o n t i n e r i ac s e n t e n t i a e nullitas, et h i n c , in t e x t u , circumscriptio i d e m esset ac nullitatis declaratio, p r o i n - d e in foro n o s t r o opinio i n v a l u i t , in S i g n a t u r a i m p e t i n o n posse s e n t e n t i a m r o t a l e m nisi p e r querelam nullitatis. Itaque magno- p e r e e x p e d i t d e c l a r a r e q u e r e l a m n u l l i t a t i s heic c o m p r e h e n d e r e n e d u m q u e r e l a m ad o b t i n e n d a m d e c l a r a t i o n e m n u l l i t a t i s sen- tentiae, sed e t i a m p e t i t i o n e m rescissionis s e n t e n t i a e manifeste vel p e c c a n t i s in l e g e m vel f a c t o r u m v e r i t a t e m p e r v e r t e n t i s . De recursu pro restitutione in integrum adversus sententias rotales s u p r a m e m o r a t a , et p r i v a t i v e c o m p e t e n t e H u i c S. T. lar- g i o r e m et b e n i g n i o r e m in t e r p r e t a t i o n e m , q u o ad a m b i t u m com- p e t e n t i a e , s a n x e r u n t Regulae c o n d i t a e ab H o c S. T. editae die 6 Martii 1912 s e r v a n d a e in iudiciis a p u d S i g n a t u r a m a g i t a t i s e a e d e m q u e a p p r o b a t a e a P i o X f. r.; s t a t u i t u r e n i m in art. 9, i s t a m concedi, quoties, g e n e r a t i m , a l i q u a in t e r c e d a t r a t i o seu p r o b a t i o n o n p r i u s d e d u c t a n e q u e d i s p u t a t a e x q u a p r o v e n i r e de- trimentum grave atque manifestum boni iuris demonstrari q u e a t , nisi fiat locus restitutioni in integrum, nempe actioni re- scissoriaei a d n o r m a m i u r i s c o m m u n i s . Q u a e e x t e n s i o a n t i q u i in- s t i t u t i Restitutionis in integrum directe comparatae pro mino- ribus q u a t e n u s est remedium extraordinarium, sane confirmanda est e t i n u s u m d e d u c e n d a i t a t a m e n u t sit locus h u i c a c t i o n i ex- t r a o r d i n a r i a e restitutoriae seu revocatoriae, quoties invocari non p o t e s t querela nullitatis a u t actio rescissoria, de q u a s u p r a . Sed p o t i s s i m u m sibi p o s t u l a t m i n i s t e r i u m H u i u s S . T . q u o d

i u b e t can . 14 § 1, Legis Propriae q u o d q u e se refert ad commis- siones pontificias. E d i c i t e n i m h i c c a n o n : « S. Rota iudicat in prima instantia causas quas sive motu proprio sive ad instan- tiam partium R. Pontifex ad suum tribunal advocaverit et S. Ro- tae commiserit; easque si opus sit, ac nisi aliter cautum sit in commissionis rescripto, iudicat quoque in secunda et tertia instantia, ope turnorum iuxta praescripta can. 12 ». Cum enim s a e p i u s c o n t i n g a t , p o r r i g i S S m o libellos s u p p l i c e s ut q u a e s t i o c o m m i t t a t u r S . R o t a e i u d i c i a l i t e r c o g n o s c e n d a vel u t c a u s a i a m a p u d i u d i c e s inferiores i n t r o d u c t a , a v o c e t u r ad S . R o t a m r e m i t - tenda; itemque ut causa apud S. Rotam instaurata ab eadem r e v o c e t u r ut r e m i t t a t u r p r o definitione alicui S. C o n g r e g a t i o n i ; q u o t i e s h o c c o n t i g e r i t vel a l i q u i d a l i u d h u i u s m o d i p e t a t u r q u o d potissimum respiciat iustitiae administrationem, agitur de gravi negotio e x p e d i e n d o . H a e s i q u i d e m c o n t r o v e r s i a e seu q u a e s t i o n e s n o n v a l e n t r i t e cognosci e t definiri nisi a u d i t i s p a r t i b u s quarum interest et p r a e h a b i t a m a t u r a deliberatione, p r o u t i in S i g n a t u r a o b s e r v a r i s o l i t u m fuit, a n t e q u a m c o m m i s s i o n e s a SS m o s i g n a r e n t u r seu a p p o s i t a r e s c r i p t a e d e r e n t u r aut s i m p l i c i t e r aut a d h i b i t i s op- p o r t u n i s c l a u s u l i s . - H a s f a c u l t a t e s r e s t i t u e r e S i g n a t u r a e est eidem attribuere quod nativa constitutione competit; quod non ei a b s t u l i t Const. Sapienti consilio c u m a s s e r u e r i t u t r i q u e Si- gnaturae Gratiae et Iustitiae n o v a m ordinationem, dumtaxat, fuisse a t t r i b u t a m . H o c p a c t o S i g n a t u r a A p o s t o l i c a a d a m p l i o r e m dignitatem consurgit, ob arctiorem n e x u m quo c u m R o m a n o Pontifice c o n i u n g i t u r , c u i u s n o m i n e e t vice e x a m i n a t , u t r u m e x p e d i a t a n n u e r e p r e c i b u s e o r u m q u i p e t u n t a P a p a ut I p s e di- g n e t u r a l i q u i d circa i u s t i t i a e a d m i n i s t r a t i o n e m rescribere e t po- t i s s i m u m ut t r i b u n a l i S. R o t a e vel alicui S. C o n g r e g a t i o n i vel ipsi t r i b u n a l i S i g n a t u r a e certam q u a e s t i o n e m c o m m i t t e r e co- gnoscendam et definiendam, opportunis adiectis clausulis, p r o u t i r e s p o s t u l a t . A n t i q u i t u s h a e c n e g o t i a e x p e d i e b a n t u r p o - t i s s i m u m in S i g n a t u r a Iustitiae sed n o n n u l l a e t i a m in S i g n a - t u r a Gratiae.

Cum supplices libelli eiusmodi quaestiones continentes, di- rigerentur ad P a p a m et per m a n u s Eius Auditoris ad Signatu- r a m r e m i t i e r e n t u r , h i n c f a c t u m est, u t i t e s t a t u r D e L u c a (in Disc. 30, A n n o t . n. 1, Relatio Curiae Rom) q u i fuit A u d i t o r I n n o - c e n t i i XI, m o d e r a t i o n e m S i g n a t u r a e p e n e >esse c o m m i s s a m A u - d i t o r i P a p a e q u i v e l u t i a Secretis e r a t S i g n a t u r a e G r a t i a e . Q u a m arctam connexionem inter Signaturam et Papae Auditorem ex- plicite firmavit C o d e x - di procedura civile - e d i t u s a P i o V I I , Motu Proprio diei 22 Nov. 1817; u b i liber VI q u i a g i t de S i g n a - t u r a v e l u t i u n i c o t r i b u n a l i , i n s c r i b i t u r « Dei tribunale della Se- gnatura e dell'Uditore del Papa ». Nova vero ordinatio p e r Const. Sapienti consilio inducta nullimode vetare videtur, quominus apud Hoc S. T. iterum o p e r a m s u a m e x h i b e a n t d u o P r a e l a t o r u m collegia, q u o r u m al- terum a Votantibus, alterum a Referendariis Signaturae nun- cupentur. Equidem quin disseramus an per novam ordinatio- n e m p r a e f a t a C o n s t i t u t i o h a e c Collegia abolere i n t e n d e r i t , t a - m e n magnopere expedit ea restitui et in exercitium revocari ut loco Consultorum q u o s can . 56 p a r . 2 i n d u x i t Lex Propria, s u a m o p e r a m e x h i b e a n t in S i g n a t u r a pro antiquo stylo q u a t e n u s hic nova e o r d i n a t i o n i a p t a r i possit. Modus a u t e m quo in tractatione negotiorum hi Praelati pro nova H. S. Tribunalis ordinatione, partem habebunt, determi- n a n d u s videtur in Regulis servandis in expeditione negotiorum

apud H. S. Tribunal. M e i m u n e r i s e r a t h a e c referre S a n c t i t a t i V e s t r a e u t decer- nere statuat quod in Domino magis expedire iudicaverit. •

M. CARD. LEGA, Praefectus.

BENEDICTUS PP. XV

A Uentis expositis libenter annuimus et concedimus ut No- stri Supremi Tribunalis Signaturae augeatur seu certius defi- niatur competentia, tum ratione recursuum in causis matrimo- nialibus, tum ex capite nullitatis et restitutionis in integrum, iuxta exposita; eidemque Signaturae in posterum ablegandos esse volumus et statuimus supplices libellos Nobis porrectos, respi- cientes quaestiones seu causas in Relatione expositas vel alias huiusmodi prouti Nobis in singulis casibus visum fuerit; eo con- silio ut praevio eorumdem libellorum supplicum examine, audi- tis potissimum iis quorum interest, definiatur quaestio, AN ET QUOMODO EXPEDIAT PRECIBUS ANNUERE. - Negotiis autem penes H. Sup. Tribunal agitatis et expediendis volumus et iubemus ut operam suam conferant duo insignia collegia, alterum a VOTAN- TIBUS, alterum a REFERENDARIIS Signaturae nuncupata; et ad hunc effectum, quatenus opus sit, haec iterum instituimus seu restituimus et in exercitium revocamus, servato in ratione inter- veniendi et procedendi penes H. S. Trib. modo in Regulis deter- minando; ita tamen ut hi Praelati sint loco Consultorum, quos induxit Const. S a p i e n t i consilio Lex Propria, can. 36, §2. - Col- legium a VOTANTIBUS 7 Praelatis constare volumus et iubemus; alterum a REFERENDARIIS innumeratum manere decernimus. Quo vero maior auctoritas et honor accedat Huic Nostro Supr. Trib., statuimus ut qui a Secretis Huius fuerit, Nostri quoque Auditoris munere fungatur. Et haec decernimus et firma et rata esse vo- lumus, contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis non obstantibus. a Ex Aedibus Vaticanis, die 28 iunii 1915.

BENEDICTUS PP. XV

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 7 (1915), printed pages 3, 321, 322, 323, 324, 325. Source heading metadata collapses whitespace only. Retained wording is selected mechanically from the exact hashed derivative, preserving OCR errors, source dating, signatures and source notes; extraction is not collation. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.